



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 153/10

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

אנה אפלקר ת.ז. 307075200
מרח' סוקולוב 32, הרצלייה
טל: 054-7832765

בעניין:

התובעת

- נ ג ד -

חנן מרקוביץ ת.ז. 058505884
מרח' סוקולוב 32, הרצלייה
טל: 052-2442331

הנתבע

פסק דין

1. התובעת, בעלת דירה בבית המשותף המצוי ברחוב סוקולוב 32, הרצלייה, המזוהה כגוש 6531 חלקה 51 (להלן: "הבית"), הגישה תביעה נגד הנתבע, בעל הדירה שמעל דירתה בגין נזילה שמקורה, על פי הנטען, בדירת הנתבע, אשר גרמה לנזקי רטיבות בדירת התובעת.
2. לטענת התובעת, חרף פניות חוזרות ונשנות, לא תיקן הנתבע את הטעון תיקון בדירתו לצורך הפסקת הנזילה. משכך, התבקש במסגרת התביעה לחייב את הנתבע לבצע את התיקון הדרוש בדירתו.
3. לטענת הנתבע, מחזיק רק במחצית זכויות הבעלות בדירה, כשהמחצית הנותרת הינה בבעלות אחותו. משכך, לטענת הנתבע היה על התובעת להגיש התביעה אף כנגד האחות. לגופו של עניין, טען הנתבע, כי הזמין שרברב על מנת לאתר את מקור הנזילה, וכי זו אותרה בדירתו ואף תוקנה על ידי השרברב ביום 7.1.11. עוד ציין הנתבע כי בהתאם להנחיות השרברב יש להמתין כחודש ימים על מנת לבחון באם הנזילה אכן הופסקה אם לאו. כן התחייב הנתבע לתקן את נזקי הרטיבות בדירת התובעת, לאחר שאכן יתברר כי זו אכן הופסקה.
4. ביום 13.1.11 התקיים דיון בפני בנוכחות התובעת בלבד. לא הייתה התייצבות מצד הנתבע על אף שההזמנה לדין הומצאה לו כדין. בתום הדיון ביקשה התובעת להמתין



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 153/10

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

- פרק זמן של חודש ימים על מנת לבחון באם הנזילה הופסקה אם לאו. משכך, הוריתי בהחלטתי מיום 13.1.11 על קביעת מועד דיון נוסף ליום 15.2.11.
5. ביום 15.2.11 התקיים בפני הדיון הנוסף בנוכחות התובעת והנתבע. לטענת התובעת, רק חלק מהנזילה תוקנה (בחדר השירותים), וכי עדיין קיימת נזילה בחדר האמבטיה, בחדר השינה ובמטבח. לטענת הנתבע, הנזילה תוקנה, ואם עדיין קיימת נזילה הרי שהתחייב לתקנה (ראה פרוטוקול מיום 15.2.11, עמ' 1, שורה 10 ושורה 12). כן הוסכם בין הצדדים כי ימונה מומחה מטעם המפקחת לאיתור מקור הנזילה.
6. בתאריך 16.2.11 מיניתי מומחה מטעמי לבדיקת מקור הרטיבות בדירתה של התובעת. המומחה, מר אברהמי יאיר, ביקר בדירותיהם של בעלי הדין ביום 6.3.11, ומצא כי קיימת רטיבות בדירת התובעת במקומות הבאים: תקרת פינת האוכל, תקרת חדר הרחצה, תקרת חדר השינה ובתקרת המטבח. כן, מצא המומחה כי מקור הרטיבות הינו ברצפת דירת הנתבע שהינה מעל תקרת דירתה של התובעת. ראה עמ' 3 ועמ' 8 לחוות דעתו של המומחה מיום 17.3.11 (להלן: "חוות הדעת"), ונתן המלצות לתיקון, כמפורט בחוות הדעת.
7. לאחר קבלת חוות הדעת אפשרתי לבעלי הדין להגיש סיכומים מטעמם, אלא אם יבקשו לקיים ישיבת הוכחות או לשלוח שאלות הבהרה למומחה.
8. ביום 17.5.11 התקבלה הודעה מאת הנתבע בה נטען, כי המומחה לא סייר כלל בדירתו, וכי כל התרשמותו נעשתה מהכניסה לדירתו שלא נמשכה יותר משתי דקות. כן ביקש הנתבע לזמן המומחה "לתת עדות בשבועה מול המפקחת".
9. בנסיבות אלה, הוריתי בהחלטתי מיום 18.5.11 על קיומה של ישיבת הוכחות לצורך חקירתו של המומחה אשר נקבעה ליום 27.6.11. כן קבעתי כי הנתבע יישא בשכרו של המומחה בסך של 800 ₪ שישולמו למומחה לא יאוחר מיום 20.6.11, וכי קיומה של הישיבה מותנה בתשלום שכרו של המומחה, כאמור.
10. בהודעתו מיום 21.6.11 הודיע המומחה, כי שכרו לא שולם על ידי הנתבע, ומשכך הוריתי בהחלטתי מיום 26.6.11 על ביטול הישיבה שנקבעה ליום 27.6.11.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 153/10

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

11. התובעת הגישה סיכומיה בה ביקשה לחייב את הנתבע לתקן את הליקוי בדירתו בהתאם לחוות הדעת, ולפצותה בעלות תיקון הנזקים בתקרת דירתה אשר הוערכו על ידי המומחה בכ – 8,500 ₪ כולל מע"מ ופיקוח הנדסי. כן ביקשה לחייב את הנתבע להודיע למפקח על רישום המקרקעין על תום ביצוע התיקונים בהתאם לחוות הדעת, ולהורות לנתבע להפקיד בקופת המפקח סך של 8,500 ₪ הנ"ל לטובת התובעת אשר יימסרו לידה לאחר מתן חוות דעת המומחה בדבר סיום ביצוע התיקונים בדירת הנתבע. עוד התבקש לחייב את הנתבע בהוצאות הגשת התביעה ובשכר המומחה. מטעם הנתבע לא הוגשו סיכומים.

12. מחוות הדעת עולה בבירור, כי קיימת רטיבות בדירת התובעת בתקרת פינת האוכל (בשטח הצמוד לפרוזדור), בתקרת חדר הרחצה (בשטח שמעל האסלה), בתקרת חדר השינה (בשטח הצמוד לחדר האמבטיה) ובתקרת המטבח (במלואה). ראה עמ' 3 לחוות הדעת. עוד עולה בבירור מחוות הדעת כי מקור הרטיבות בדירת התובעת מצוי ברצפת דירת הנתבע. ראה עמ' 3 ו- 8 לחוות הדעת.

הנתבע לא שילם את שכרו של המומחה לצורך קיום ישיבה לחקירת המומחה כנדרש בהתאם להחלטתי מיום 18.5.11, ואף לא הגיש סיכומים מטעמו. בנסיבות אלה, יש לראות הנתבע כמי שאינו כופר בחוות דעתו של המומחה וממצאיה.

חובתו של הנתבע לתקן את הליקוי בדירתו, הגורם לרטיבות בדירת התובעת אינה מוטלת בספק, וקבועה בתקנון המצוי אשר בתוספת לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 החל על הבית המורה בסעיף 3(ב) כדלקמן: **"בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצעו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון"**.

על הנתבע מוטלת, אפוא, החובה לאתר את מקור הנזילה בהתאם להמלצות והערכות המומחה, ולתקן הטעון תיקון בדירתו. יודגש, כי המבחן לביצוע התיקון יהא מבחן התוצאה, היינו כל עוד תימשך הרטיבות בדירת התובעת לא ייחשב הנתבע כמי שמילא אחר פסק הדין.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 153/10

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

12. אין בידי לקבל את טענת הנתבע לפיה היה על התובעת להגיש התביעה אף כנגד אחותו של הנתבע כמי שהינה בעלת מחצית זכויות הבעלות הנוותרות בדירה. החובה בהתאם לסעיף 3 (ב) לתקנון המצוי הנ"ל חלה על בעלי הדירה ביחד ולחוד. משכך, אין כל מניעה כי התביעה תוגש כנגד אחד מהבעלים בלבד. אין באמור לעיל, כדי לפגוע בזכותו של הנתבע לחזור ולהיפרע משותפתו לזכות הבעלות בדירה.

13. לאור האמור לעיל, אני מורה לנתבע לתקן את הפגמים בדירתו אשר גורמים לרטיבות בדירת התובעת, וזאת בתוך 30 ימים ממועד פסק הדין. אם לא יבוצע התיקון בתוך 30 ימים, תוכל התובעת להזמין בעל מלאכה מטעמה לביצוע התיקון בדירת הנתבע. לשם כך, אני מורה לנתבע, לאפשר לבעל המלאכה שיובא מטעם התובעת להיכנס לדירתו ולתקן את הדרוש תיקון בהתאם לממצאים. על בעל המלאכה לבצע את כל הבדיקות הדרושות לאיתור הפגמים, לתקן את כל הדרוש תיקון, ולבצע את עבודות האיטום הנדרשות. כאמור, המבחן לביצוע התיקון המתחייב בדירת הנתבע יהא מבחן התוצאה, היינו, רק אם תיפסק לחלוטין הרטיבות בדירת התובעת, ולא תיוותר רטיבות כלשהי בתקרת דירתה או בקירותיה, רק אז ניתן יהיה לקבוע כי התיקון הושלם.

למען הסר ספק, הנתבע יישא בעלות התיקון. לא ישלם הנתבע את עלות התיקון, התובעת רשאית לשאת בעלות, אזי יהא על הנתבע להשיב לתובעת את מלוא הסכום ששולם על ידה, תוך 7 ימים מיום שתציג התובעת בפניו חשבונית של בעל המלאכה שביצע את התיקון, שאם לא כן, יהא הסכום הנקוב בחשבונית המס לחוב פסוק של הנתבע כלפי התובעת.

בנוסף, אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובעת סך של 8,500 ₪ בהתאם להערכת המומחה לצורך ביצוע התיקונים בדירת התובעת. כן ישלם הנתבע הוצאות משפט בסך 1,500 ₪. סכומים אלה ישולמו בתוך 30 ימים ממועד פסק הדין, שאם לא כן יישאו בהפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 153/10

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, ב' בתמוז תשע"א, 04 ביולי 2011

אסתי שחל
מפקחת על רישום מקרקעין
נתניה